

1501788-02.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248981/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 20213912 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1193/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2248981 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501788-02.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501788-02.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248981/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 20213912 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1193/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2248981 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO GUEDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

VÍTOR HUGO GUEDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Soledade, nº 164, Pirajussara, nesta Comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 104 porções de "crack" (10,3g), 143 porções de "maconha" (288,07g) e 121 "ependorfs" contendo

"cocaína" (89,1g), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 84/85).

Consta da inicial acusatória que policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu na condução de um veículo e, ao notar a aproximação da viatura, ele apresentou nervosismo. Em razão da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas, indagado, o acusado confessou que transportava substâncias entorpecentes no interior do carro. Assim, foi efetuada a busca no veículo e, em seu interior, foram encontradas as drogas em questão.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 86/87).

O réu foi citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 132/133).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 153/154), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da natureza e quantidade das drogas apreendidas, o afastamento do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação, além de pleitear o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 177/189).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 15/17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103), com resultado positivo para "cocaína" e "maconha".

A autoria também é certa.

Ouvido em Juízo, o réu VÍTOR HUGO GUEDES DA SILVA negou a imputação. Disse que realmente foram encontradas drogas em seu veículo, mas que não tinha ciência dessa circunstância. Relatou que aceitou transportar um pacote, a pedido de traficantes, pois estava com uma dívida, sem ter conhecido do que se tratava.

Todavia, a versão exculpatória apresentada pelo réu é inverossímil, uma vez que não é crível que aceitasse transportar objetos desconhecidos, que lhe foram entregues por traficantes, sem que soubesse de sua natureza.

Além disso, o réu não infirmou a versão apresentada pelos policiais militares, no sentido de que as drogas realmente foram encontradas dentro do veículo do acusado, que realizava seu transporte.

O policial militar ADALTON MOREIRA DE LA TORRE declarou que estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Jac que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Então, abordaram o veículo e, em busca pessoal, o acusado já disse que "a casa tinha caído, que ele estava abastecendo a biqueira". Seu colega encontrou os entorpecentes. Não conhecia o réu de outras abordagens.

No mesmo sentido, as declarações do policial militar CARLOS HENRIQUE POLI DO NASCIMENTO, que também participou da diligência. Disse que estavam em patrulhamento pelo setor quando avistou um carro na cor preta e o indivíduo ao avistar a viatura

demonstrou nervosismo, fechando o vidro. Então fizeram a abordagem. Enquanto seu parceiro conversava com o réu, o depoente localizou, no carpete do banco do passageiro, uma sacola com entorpecentes. Nesse momento, ele já estava dizendo ao seu parceiro que a droga se destinava ao abastecimento da "biqueira".

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada enquanto este se encontrava na posse de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes. Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssomos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).
Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não sendo, como já dito, crível que o acusado estivesse transportando tais substâncias, por ordem de alguém que sabia traficar, sem que tivesse ciência de que se tratava de drogas.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui condenações definitivas anteriores pela prática dos crimes previstos no art. 14, "caput", da Lei nº 10.826 e 157, "caput", do Código Penal (fls. 42/43), o que se configura como Maus antecedentes e viabiliza a exasperação da pena.

Além disso, cabível o aumento da reprimenda em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Fixo a pena-base, então, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Observo, nesse sentido, que não houve a confissão espontânea do acusado em Juízo.

Mais de uma vez questionado, disse não saber que estava transportando drogas, o que

afasta a possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art. 65 do Código Penal.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante os maus antecedentes do agente.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa definitiva.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista os maus antecedentes do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal, o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu VÍTOR HUGO GUEDES DA SILVA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 51/56), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixada, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA